

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 689/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด อ่างทอง
นาย สนอง ภูประภาชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 4, มาตรา 13, มาตรา 62, มาตรา 89

จำเลยชายแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ให้สายลับ 1 เม็ด กับ 2 ชื่น และต่อมาในเวลาใกล้เคียงกันเจ้าพนักงานตรวจพบในร้านของจำเลยอีก 3 เม็ด กับ 5 ชื่น แอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ทั้งหมดนั้นเป็นชนิดเดียวกันและเป็นจำนวนเดียวกันที่จำเลยขายและมีไว้ในครอบครองในวันเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกันโดยตลอดหาได้ขาดตอนเมื่อขายไปแล้วไม่ ดังนั้น การที่จำเลยชายและมีไว้เพื่อขายแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำความผิดเดียว คือ การขาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ขายแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ จำนวน 1 เม็ด 2 ชื่น รวมน้ำหนัก 0.18 กรัม อันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ให้แก่จำเลยสืบตำรวจรุ่นขุนนคร ในราคา 40 บาท อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และหลังจากกระทำผิดดังกล่าวแล้ว จำเลยได้มีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ จำนวน 3 เม็ด 5 ชื่น รวมน้ำหนัก 0.54 กรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเหตุเกิดที่ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เจ้าพนักงานยึดได้แอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จำนวนดัง

กล่าว และธนบัตรฉบับละ 10 บาท 4 ฉบับ ที่เจ้าพนักงานใช้ล่อซื้อเป็นของกลาง ขอ
ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518
มาตรา 4, 13, 62, 89, 106 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 คดีธนบัตรของกลาง
แก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 13 วรรคหนึ่ง, 62 วรรคหนึ่ง, 89, 106
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษฐานขายแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ จำคุก
5 ปี ฐานมีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ไว้ในครอบครอง จำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 5
ปี 2 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 7 เดือน คดีธนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดธรรมดาเดียว

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานขายแอมเฟตามีนไฮโดร
คลอไรด์ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา
13 วรรคหนึ่ง, 89 เพียงกระทงเดียวให้จำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ร้อยตำรวจโทเกษมตั้งคะพิภพ สืบ
ทราบจำเลยลักลอบขายแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จึงวางแผนจับกุมจำเลยโดย

มอบให้จำสืบทำรวจอรุณ ขุนนครไปล่อซื้อแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จากจำเลย จำสืบทำรวจอรุณซื้อแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จากจำเลยได้ 1 เม็ดกับ 2 ชี้นนำมามอบให้ร้อยตำรวจโทเกษม แล้วร้อยตำรวจโทเกษมกับพวกได้ไปที่ร้านจำเลยตรวจค้นพบธนบัตรฉบับละ 10 บาท จำนวน 4 ฉบับที่ร้อยตำรวจโทเกษมมอบให้จำสืบทำรวจอรุณนำไปล่อซื้อแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์อยู่ในกระเป๋ากางเกงของจำเลย และได้พบแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์อีก 3 เม็ดกับ 5 ชี้น อยู่ในห้องนอนของจำเลย เป็นของกลาง เห็นว่า ช่วงเวลาตั้งแต่ร้อยตำรวจโทเกษมมอบหมายให้จำสืบทำรวจอรุณไปล่อซื้อแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จากจำเลยและจำสืบทำรวจอรุณนำแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ซื้อจากจำเลยมามอบให้ร้อยตำรวจโทเกษมซึ่งรออยู่ยังที่นัดหมายแล้วต่อมาในเวลาใกล้เคียงกันนั้นเอง ร้อยตำรวจโทเกษมกับพวกก็ไปตรวจค้นพบแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์อีก 3 เม็ดกับ 5 ชี้นที่ร้านจำเลยนั้น เป็นช่วงระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันโดยตลอด ทั้งแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ที่ล่อซื้อได้มา 1 เม็ดกับ 2 ชี้นและที่ตรวจค้นพบภายหลังอีก 3 เม็ดกับ 5 ชี้นก็เป็นชนิดเดียวกันแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ทั้งหมดรวม 4 เม็ดกับ 7 ชี้น จึงเป็นจำนวนเดียวกับที่จำเลยขายและมีไว้ในครอบครองในวันเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกัน การที่จำเลยมีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ไว้ในครอบครองอีก 3 เม็ดกับ 5 ชี้นในวันเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกับที่จำเลยขายแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จำนวน 1 เม็ดกับ 2 ชี้นไปนั้น พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่า จำเลยมีแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จำนวน 3 เม็ดกับ 5 ชี้น ไว้ในครอบครองเพื่อขายนั่นเอง ซึ่งการขายหรือมีไว้เพื่อขายเป็นความผิดอย่างเดียวกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียว คือ การขาย การที่จำเลยขายและมีไว้เพื่อขายแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จำนวนดังกล่าวจึงเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันโดยตลอด หาได้ขาดตอนเมื่อขายไปแล้วทันทีดังที่โจทก์ฎีกาไม่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

(ฎีกาเกียรติน์ สุนทรปุระ-บุญส่ง วรณกลาง-สะสม สิทธิเจริญสุข)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ได้วิเคราะห์ศัพท์คำว่า "ขาย" ว่า หมายความว่ารวมถึง จำหน่ายจ่าย แจก แลกเปลี่ยนส่งมอบหรือมีไว้เพื่อขาย เพราะฉะนั้นการขายหรือมีไว้เพื่อขายตามพระราชบัญญัตินี้จึงเป็นความผิดอย่างเดียวกัน และในทางกลับกันการมีไว้เพื่อขายก็คือการขายนั่นเอง ดังนั้น แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่า จำเลยบังอาจมีแอมเฟตามีนอันเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามกฎหมายไว้ในครอบครอง เพื่อขายแก่ผู้อื่นอันเป็นการขายโดยมิได้รับอนุญาต และคำขอท้ายฟ้องระบุมตรา 13 กับมาตรา 62 มาด้วยนั้น ก็เป็นการฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยเพียงกระทงเดียว คือฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย (ฎีกาที่ 500/2525) แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ถือว่าการขายและมีไว้เพื่อขายวัตถุออกฤทธิ์นั้นเป็นกรรมเดียวกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1978/2523 ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ที่ว่าจำเลยบังอาจสมคบร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในความครอบครองเพื่อขาย อันเป็นการขายตามกฎหมายนั้น เป็นการฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยเพียงกระทงเดียว แม้คำขอท้ายฟ้องจะระบุมตรา 13 กับ 62 อันเป็นความผิดฐานขายกับฐานมีไว้ในครอบครองมาทั้งสองมาตราแต่เห็นได้ว่า เป็นเรื่องที่ให้ศาลลงโทษฐานขายหากฟังไม่ได้ศาลจะได้ลงโทษฐานมีไว้ในครอบครองเท่านั้น เมื่อพิจารณาได้ความว่าจำเลยกระทำความผิดฐานมีไว้เพื่อขาย อันเป็นการขายตามมาตรา

13,89 และศาลลงโทษจำเลยตามนั้นแล้ว ก็เป็นการลงโทษเต็มตามฟ้องแล้ว คำพิพากษากฎีกาที่ 904/2525 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2513 มาตรา 13 บัญญัติห้ามเฉพาะการผลิตขาย นำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 เท่านั้นว่ามีความผิดและมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 89 และมาตรา 4 ได้วิเคราะห์ศัพท์คำว่า "ขาย" ว่า หมายความว่ารวมถึงจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ส่งมอบ หรือมีไว้เพื่อขาย ฉะนั้น การขายหรือมีไว้เพื่อขายตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้จึงเป็นความผิดอย่างเดียวกัน จำเลยขายวัตถุออกฤทธิ์ชนิดเมทแอมเฟตามีนให้สายลับ 2 เม็ดและต่อมาในเวลาใกล้เคียงกันตรวจค้นได้จากตัวจำเลยอีก 4 เม็ดวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวทั้ง 6 เม็ด จึงเป็นจำนวนเดียวกัน ที่จำเลยขายและมีไว้ในครอบครองเพื่อขายในวันเวลาเดียวกันและต่อเนื่องกันการกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวคือการขาย คำพิพากษากฎีกาที่ 1585/2526 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า"ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขายนำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์..." มีโทษตามมาตรา 89 นั้น ไม่มีข้อความใดบัญญัติถึงโทษฐานมีไว้เพื่อขายก็ตาม แต่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติได้นิยามคำว่า "ขาย"ไว้ว่า หมายความว่ารวมถึง จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ส่งมอบหรือมีไว้เพื่อขาย ดังนั้น เมื่อจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ไว้ในครอบครองเพื่อขายจึงเป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 และพิพากษาลงโทษตามมาตรา 89 ได้ คำพิพากษากฎีกาที่ 2073/2532 เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ชนิดเม็ดจำนวน 9,300 เม็ด ที่จำเลยทั้งสองร่วมกันผลิตและมีไว้ในครอบครองเพื่อขายนั้นเป็นจำนวนเดียวกัน ส่วนเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ดและชนิดผงจำนวน 7 ถู่นั้นโจทก์บรรยายฟ้องว่า เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ดผลิตโดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัดเมทแอมเฟตามีน ชนิดเกล็ด และชนิดผงให้เป็นเม็ด ขณะเจ้าพนักงานเข้าทำการจับกุมปรากฏว่าเครื่องจักรผลิตยากำลังทำงานอยู่ ดังนั้นเมทแอมเฟตามีน ชนิดเกล็ดและชนิดผงดังกล่าว จำเลยทั้งสองมีไว้เพื่อ

ผลิตเป็นชนิดเม็ดเพื่อขายนั่นเอง การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2534/2533 พระราชบัญญัติวัดฤๅที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4 ได้วิเคราะห์ศัพท์คำว่า "ขาย" ว่า หมายความว่ารวมถึงจำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ส่งมอบ หรือมีไว้เพื่อขาย ฉะนั้น การขายหรือมีไว้เพื่อขายตามพระราชบัญญัตินี้จึงเป็นความผิดอย่างเดียวกัน จำเลยขายวัดฤๅที่ออกฤทธิ์ชนิดเมทแอมเฟตามีนให้สายลับ 1 เม็ด และต่อมาในเวลาใกล้เคียงกันตรวจค้นได้จากจำเลยอีก 15 เม็ด วัดฤๅที่ออกฤทธิ์ดังกล่าวทั้ง 10 เม็ด จึงเป็นจำนวนเดียวกับที่จำเลยขายและมีไว้ในครอบครองเพื่อขายในเวลาเดียวกันต่อเนื่องกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวคือการขาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2787/2535 จำเลยถูกฟ้องว่าขายแอมเฟตามีนอันเป็นวัดฤๅที่ออกฤทธิ์ประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อปรากฏว่าจำนวนแอมเฟตามีนที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยขายให้แก่ผู้มีชื่อเป็นส่วนหนึ่งของแอมเฟตามีนที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยมีไว้ในครอบครอง ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดว่าแอมเฟตามีนทั้งหมดนั้น จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อขาย ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ วัดฤๅที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4 วิเคราะห์ศัพท์คำว่า "ขาย" ว่า หมายความว่ารวมถึงมีไว้เพื่อขาย ฉะนั้น การขายหรือมีไว้เพื่อขายตาม พระราชบัญญัติ นี้ จึงเป็นความผิดอย่างเดียวกันการกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียว คือ การขาย จิตฤๅดี วีระเวสส์